Einspruchsentscheidung · Feststellung 2025

Datum 29.09.2026
Von Hubertus Tomasius · Finanzamt Freiburg-Stadt, Rechtsbehelfsstelle
An Felix Boscherharb als Empfangsbevollmächtigten des Martin Faller

Betreff F-KPW-2025. Der Einspruch vom 02.07.2026 gegen den Feststellungsbescheid vom 11.06.2026 wird als unbegründet zurückgewiesen.

Der Einspruch ist zulässig. Die beendete KG steht der Rechtsbehelfseinlegung durch den ehemaligen Feststellungsbeteiligten gegen die ihn betreffenden Feststellungen nicht entgegen. Die Höhe von Buchwert und Erlös und die Veräußerung des Geschäftsanteils an der Verwaltung GmbH sind unstreitig. Nicht nachgewiesen ist die wirksame Ersatzsicherheit als Voraussetzung des Grundstücksvollzugs. Die übermittelte Scan-Seite belegt weder die vereinbarte Laufzeit noch den Zugang einer unwiderruflichen Garantie am 29.12.2025. Die öffentliche Registerlage bestätigt erst die spätere Umschreibung. Der Zahlungseingang am 02.01. und der bis dahin erfasste Zutritt sprechen in der Gesamtschau gegen einen Übergang der vollen Herrschaft bereits im Dezember.

Die Behörde würdigt die Angabe zur beaufsichtigten Abholung als Parteierklärung. Ein bloßes Angebot, die Käuferin zum Schlüsselwechsel zu hören, beseitigt die fehlende Dokumentation der Zahlungsvoraussetzung nicht. Eine Entscheidung über die erbetene Nachfrist ist in der Akte nicht dokumentiert. Die Erklärung des privaten Ausscheidens der Halle zum 29.12. bleibt Grundlage der Feststellung. Das Amt sieht die gesonderte Grundstücksveräußerung wegen der getrennten Vollzugszeitpunkte nicht als Teil eines einheitlichen steuerbegünstigten Veräußerungsvorgangs.

Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen den bezeichneten Bescheid in Gestalt dieser Einspruchsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Gresserstraße 21, 79102 Freiburg, erhoben werden. Für anwaltliche Einreichungen gelten §§ 52a und 52d FGO. Die Klage ist gegen das Finanzamt Freiburg-Stadt zu richten.